
Příručka: **PROFEX**

Pojištění odpovědnosti podnikatelů (SME)

1. 12. 2018

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Obsah

Obsah

1. Základní kritéria.....	3
2. Právní rámec	3
3. Subjekty pojištění	3
4. Pojistné principy	4
5. Limit pojistného plnění.....	4
6. Spoluúčast.....	5
7. Územní rozsah	5
8. Pojistné	5
9. Účinnost pojištění	5
10. Sjednání pojištění, provádění změn v pojistné smlouvě	5
11. Základní rozsah pojistného krytí a dodatkové pojištění.....	6
12. Udržovací připojištění.....	7
13. Pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě	8
14. Pojištění odpovědnosti z výkonu advokacie	8
15. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti auditora	9
16. Pojištění odpovědnosti při výkonu daňového poradce	10
17. Pojištění odpovědnosti při výkonu dražebníka	10
18. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti insolvenčního správce	10
19. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti notáře	11
20. Pojištění odpovědnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině	11
21. Pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb	12
22. Pojištění odpovědnosti veterinárních lékařů	12
23. Pojištění odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb	13
24. Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru	14
25. Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele pojištění	14

Tato příručka je určena pouze pro vnitřní potřebu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel).

Produkt **PROFEX (pojištění profesních odpovědností)** patří do kategorie produktů pro malé a střední podnikatele (SME) a jakékoliv změny podléhají schválení odboru tvorby produktů úseku neživotního pojištění (ÚNP).

Pojištění nespádající do malých a středních podnikatelů lze sjednat prostřednictvím úpisu podnikatelských rizik na centrále (ÚPR).

Tato příručka se vztahuje k pojištění náhradové povinnosti pojištěného (škůdce) za újmu způsobenou jinému při výkonu podnikatelské činnosti dle příslušného oprávnění tj. činnosti, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti (dále jen **profesní odpovědnosti**):

- činnost autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
- poskytování právních služeb (výkon advokacie);
- auditorská činnost
- činnost daňového poradce
- činnost dražebníka
- činnost insolvenčního správce
- činnost notáře
- **činnost poskytování služby péče o dítě v dětské skupině**
- činnost poskytovatele sociálních služeb
- činnost veterinárních lékařů
- činnost poskytovatele zdravotnických služeb
- činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
- **činnost zprostředkovatele pojištění I.**

Ostatní činnosti, u kterých zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění, lze sjednat prostřednictvím textové pojistné smlouvy (ÚPR).

Pozn. V případě odpovědnosti z výkonu činnosti, u které zákon neukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti se nejedná se o profesní odpovědnost ve smyslu pojistných podmínek. Jedná se o standardní pojištění podnikatelské činnosti, které lze sjednat v produktu SIMPLEX nebo KOMPLEX (čistá finanční újma pouze do výše 10 % v základu – nutno navýšit), případně textovou pojistnou smlouvou prostřednictvím ÚPR. Jedná se o následující: činnost účetnictví, činnost znalce a tlumočnicka, činnost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, výhradního pojišťovacího agenta a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, činnost vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru.

1. Základní kritéria

Tuto příručku lze použít při sjednání pojištění náhradové povinnosti pouze v případech, která splňují následující kritéria:

1. **příslušný typ činnosti**, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění,
2. **rozsah pojistného krytí** daný v této příručce,
3. **limit pojistného plnění** nepřesahuje nebo se rovná výši **10 mil. Kč**,
4. **celkové roční příjmy** z pojišťované činnosti dosahují nebo se rovnají výši **30 mil. Kč**,
5. celkový počet zaměstnanců nepřesahuje **10 osob** nebo **100 osob** (pouze v případě zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a pojišťovacího zprostředkovatele II).

2. Právní rámec

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění,

Příslušné právní předpisy k jednotlivým profesním činnostem

Všeobecné pojistné podmínky VPPOD 1/16,

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti DPPPROF P 1/18.

3. Subjekty pojištění

V rámci produktu PROFEX **nelze uzavřít pojistnou smlouvu**, jejíž pojistné přesahuje **50 000 Kč** a

pojistníkem/pojištěným jsou osoby povinné ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Je-li pojistník/pojištěný osobou povinnou ve smyslu uvedeného zákona a pojistné sjednané pojistnou smlouvou nepřesahuje výši 50 000 Kč, lze pojištění sjednat na dobu určitou, jednoho roku, bez možnosti automatické prolongace.

Pro subjekty nesplňující základní kritéria nelze sjednat pojištění odpovědnosti produktem PROFEX, jejich pojištění lze sjednat pouze prostřednictvím úpisu podnikatelských rizik.

4. Pojistné principy

Pojištění v rámci produktu PROFEX se sjednává na kombinaci následujících spouštěcích principů“

- a) princip **příčina** škodné události (Act Committed),
- b) princip **vzniku** škodné události (Loss Occurrence),
- c) princip **uplatnění nároku na náhradu újmy** (Claims Made),
(dále jen Claims Made).

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále že:

- a) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
- b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
- c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy;
- d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastala v době před počátkem pojištění, za podmínky, že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění (retroaktivní datum).

Všechny podmínky musí být splněny současně.

V rámci sazby je automaticky zahrnuto **retroaktivní krytí 12 měsíců před počátkem pojištění (bez navýšení prvního pojistného)** tj. v pojistné smlouvě je ujednáno, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastala v době před počátkem pojištění, za podmínky že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění.

Retroaktivní datum delší než 12 měsíců lze sjednat pouze se souhlasem garanta (NOP), a to v délce 24 měsíců nebo 36 měsíců (s navýšením prvního pojistného).

V souladu s DPPPROFEX P 1/18, článek 5 odst. 3 se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly v období 24 nebo 36 měsíců před počátkem pojištění (období je vždy specifikováno v pojistné smlouvě).

Retroaktivní datum delší než 24 nebo 36 měsíců lze sjednat pouze se souhlasem ÚNP (NOP).

Limit plnění pro retroaktivní datum: je sjednán ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období (pojistným obdobím se rozumí doba odpovídající sjednanému retroaktivnímu datu 12, 24 nebo 36 měsíců).

Stanovení výše limitu pojistného plnění: v kalkulátoru pojistné smlouvy musí být vyplněna kolonka: Pojištění odpovědnosti bylo sjednáno u jiného pojistitele Ano/Ne.

V případě, kdy bude zaškrtnuto Ne, tak se dovozuje, že se jedná o první sjednané pojištění odpovědnosti a retroaktivní datum nelze sjednat.

V případě, že je zaškrtnuto Ano, musí se dále vyplnit kolonka U kterého pojistitele a kolonka Výše limitu pojistného plnění u poslední uzavřené pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti (tento limit pojistného plnění pak platí pro sjednané retroaktivní datum).

Retroaktivní datum (12, 24, 36 měsíců) **nelze sjednat** pro společnosti nově vzniklé, které začínají provozovat příslušnou činnost a uzavírají své první pojištění odpovědnosti nebo pro společnosti, které neměly uzavřené pojištění odpovědnosti.

Nepřetržitá doba trvání pojištění se aplikuje pouze u pojistných smluv sjednaných a nahrazovaných u ČPP: Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti nahrazované pojistné smlouvy.

Číslo nahrazované pojistné smlouvy musí být vždy uvedeno v kalkulátoru pojistné smlouvy (bez navýšení pojistného). V případě vzniku škodné události platí vždy ten limit pojistného plnění, který byl sjednán v pojistné smlouvě platné v době vzniku škodné události.

5. Limit pojistného plnění

Minimální limit pojistného plnění lze sjednat ve výši 1 000 000 Kč a maximální limit pojistného plnění lze sjednat ve výši 10 000 000 Kč, pokud není dále uvedeno jinak.

Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu sjednaného pojistného roku, pokud není uvedeno jinak.

6. Spoluúčast

Základní spoluúčast činí 5 000 Kč, není-li stanoveno jinak.

Pokud není spoluúčast výslovně stanovena jinou částkou, lze zvolit odlišnou spoluúčast od spoluúčastí základní s přepočtem pojistného dle příslušného koeficientu spoluúčasti uvedeného v kalkulátoru pojistné smlouvy. Spoluúčast je vždy jedna pro základní rozsah pojistného krytí. Pro dodatková připojištění lze sjednat jinou výši spoluúčasti, než je spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí.

7. Územní rozsah

Územní rozsah lze sjednat na území: České republiky nebo **Evropy - geografické území (1,3) nebo celý svět vyjma USA (1,8) a Kanady.**

Pozn. Geografické území Evropy: ze severu je hranice tvořena Severním ledovým oceánem, na západě Atlantským oceánem z jihu Středozemním, Černým mořem, Azovským a Kaspickým mořem, mezi Asií a Evropou (na pevnině) je hranice tvořena pohořím Ural.

Státy: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, evropská část Ruska (do Uralu), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán včetně závislých území (Akrotiri a Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltar, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky).

Státy nepatřící do geografického území Evropy (sporná území): Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kypr, Rusko (za Uralem), Turecko.

8. Pojistné

Pojistné je stanoveno jako běžné (pro pojištění sjednané na dobu jednoho kalendářního roku). Pojistné je možné platit ve splátkách (roční, pololetní, čtvrtletní), pokud to kalkulátor pojistné smlouvy umožňuje. V případě roční úhrady pojistného (jedna splátka) je uplatněn koeficient slevy ve výši 0,94 %, v případě pololetní úhrady (dvě splátky) koeficient slevy 0,48 %, čtvrtletní úhrada (čtyři splátky) pojistného je bez slevy.

Výsledné roční pojistné se vždy zaokrouhluje nahoru na celé koruny.

9. Účinnost pojištění

Pojištění se sjednává **na dobu určitou** (na dobu 1 pojistného roku tj. 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích) s **automatickou obnovou** pojistné smlouvy na další pojistný rok, pokud není níže stanoveno jinak (tj. pokud pojistník (pojištěný) nebo pojistitel nesdělí druhé smluvní straně minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, pojištění se automaticky prodlužuje na další rok).

Výjimku tvoří pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí – v tomto případě se pojištění sjednává **na dobu určitou bez automatické obnovy** (každý rok musí být pro pojištění odpovědnosti uzavřena nová pojistná smlouva).

10. Sjednání pojištění, provádění změn v pojistné smlouvě

Pojištění podle této příručky lze sjednat pouze prostřednictvím kalkulátoru **PS PROFEX 118.**

Při sjednání pojištění je třeba ze strany zájemce o pojištění doložit kopii dokladu o oprávnění k provozování pojišťované činnosti (rozhodnutí o registraci, zřizovací listinu, živnostenský list, výpis z OR) případně další požadované podklady (například osvědčení o zápisu do seznamu vedeném příslušnou profesní komorou, registrace ČNB). Tyto podklady musí být přiloženy ke sjednané pojistné smlouvě.

Lze provádět následující změny:

- a) **administrativní** – změny, které nemají vliv na rozsah pojistného krytí a na výši sazeb pojistného (například změna jména a názvu společnosti, pokud IČ nebo RČ zůstávají nezměněny, změna v osobě jednajícího, změna adresy sídla nebo bydliště nebo jiných kontaktů pojištěného, způsob platby pojistného),
- b) **pojistně technické** – změny, které mají vliv na rozsah pojistného krytí a na výši sazeb pojistného (například změna druhu prováděné přepravy, změna rozsahu pojistného krytí, změna územního rozsahu, apod.).

Změny jiného charakteru, než jsou výše uvedeny, lze provádět pouze se souhlasem ÚNP.

Změny se provádějí na základě písemné žádosti pojištěného (zplnomocněného zástupce pojištěného), a to následujícím způsobem:

- a) **změnovým lístkem** se provádí pouze změny **administrativního** charakteru;
- b) **náhradou stávající pojistné smlouvy** lze provádět jakékoliv změny (administrativní a pojistně technické) tj. stávající pojistná smlouva bude nahrazena novou pojistnou smlouvou s novým číslem pojistné smlouvy a s novým datem účinnosti;

11. Základní rozsah pojistného krytí a dodatkové pojištění

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému (třetí straně) újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem pojištěné podnikatelské činnosti, kterou pojištěný na základě příslušného oprávnění vykonává.

Jedná se o podnikatelskou činnost, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti – pro ostatní podnikatelské činnosti, u kterých zákon neukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti, nelze sjednat pojištění odpovědnosti v rámci produktu PROFEX.

Pojištění povinnosti k náhradě (odpovědnosti) je v souladu s pojistnými podmínkami postaveno na principu „je pojištěno vše, co není vyloučeno“ (není proto nutné v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě vyjmenovávat, na co se pojištění vztahuje. Naopak je vymezeno, na co se pojištění nevztahuje.

Tabulka 01 – základní rozsah pojistného krytí podle příslušných DPP

(a) majetková újma na jmění pojištěného, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, (b) majetková újma na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma) (c) újma (majetková a nemajetková) při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, újmy na přirozených právech člověka souvisejících s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, případně i duševní útrapy způsobené manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké	vzniklá poškozenému v souvislosti s podnikatelskou činností uvedenou v pojistné smlouvě (činnost, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění)
V pojistné smlouvě lze ujednat i pojištění povinnosti nahradit výše specifikovanou újmu vzniklou poškozenému v souvislosti s dodáním vadného výrobku a v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.	

Pozn.

Regresy ZP a regresy orgánu NP jsou následnou finanční újmou vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení (v základní rozsahu pojistného krytí).

Držba nemovitě věci, újma na přirozených právech člověka, majetková újma způsobená pojištěným svému zaměstnanci a újma způsobená nesprávnou informací nebo škodlivou radou - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí (není vyloučeno pojistnými podmínkami).

Odpovědnost za újmu způsobenou dodáním vadného výrobku lze sjednat pro následující činnosti: výkon veterinární činnosti, poskytovatel sociálních služeb, poskytovatel zdravotních služeb, poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině.

Tabulka 02 – dodatková pojištění podle příslušných DPP

ZSU01OD Újma na nehmotném majetku poškozeného. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU02OD Finanční sankce Odchylně od VPPOD 1/16 článek 12 odst. 1 písm. c) se pojištění profesní odpovědnosti vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s uložením nebo uplatňováním finančních sankcí orgánem státní správy, pokud tyto sankce byly uloženy poškozenému, jemuž pojištěný poskytuje činnost, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti, a byly

poškozenému uloženy v souvislosti s poskytováním této činnosti. Výklad pojmu finanční sankce je uveden v článku 16 odst. 3 VPPOD 1/16.
Sublimit pojistného plnění je stanoven do výše 100 000 Kč.
ZSU03OD (základní – bez vozidel) Újma na převzatých věcech – jedná se o movité věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, údržba, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci, přeprava a další činnosti) nebo převzaté do oprávněného užívání. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (bez vozidel). Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 5 000 000 Kč.
ZSU03aOD (rozšířené – včetně vozidel) Újma na převzatých věcech (NOP od LP 1 mil. Kč) – jedná se o movité věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, údržba, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci, přeprava a další činnosti) nebo převzaté do oprávněného užívání. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na převzatých věcech (včetně vozidel). Pro pojištění újmy na převzatém vozidle se sjednává spoluúčast ve výši 10 % z každé pojistné události. Maximální sublimit pojistného plnění je 5 000 000 Kč.
ZSU07OD Újma způsobená (a) právnícké osobě , ve které má pojištěný majetkovou účast, (b) právnícké osobě , ve které má pojištěný vykonávat funkci statutárního orgánu nebo (c) osobě , která je v pozici společníka pojištěného. Maximální limit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU10OD Ustanovení o retroaktivním datu (NOP) V souladu s DPPPROF P 1/18, článek 5 odst. 3 se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly v období 24 nebo 36 měsíců před počátkem pojištění. Limit pojistného plnění pro sjednané pojistné období 24 nebo 36 měsíců je uveden v pojistné smlouvě a je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu sjednaného pojistného období 24 nebo 36 měsíců.
ZSU11OD Nepřetržitá doba trvání pojištění (pouze při náhradě PS – text je automaticky v textu PS) Ujednává se, že za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první nahrazované pojistné smlouvy. V případě vzniku škodné události platí vždy ten limit pojistného plnění, který byl sjednán v nahrazované pojistné smlouvě platné v době vzniku škodné události..

Pozn. Jedná se o pojištění, které rozšiřuje základní rozsah pojistného krytí, bez základního pojištění nelze sjednat dodatková pojištění. Podkladem pro výpočet pojistného je limit pojistného plnění stanovený pojištěným maximálně však do výše stanovené dle této příručky.

Pozn. Ztráta je z pojištění vždy vyloučena (článek 12 odst. 2 písm. a) VPPOD).

12. Udržovací připojištění

Pojištěním založeným na principu Claims Made jsou kryty jen případy, kdy v době trvání pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku na náhradu újmy s tím, že v době trvání pojištění nastala příčina vzniku újmy.

Nejsou tedy pojištěním kryty případy, kdy sice příčina vzniku újmy nastala v době trvání pojištění, ale kdy písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy bylo pojištěnému doručeno až v době, kdy již činnost nevykonával, a tedy nebyl pojištěn.

Jedná se o velice přísnou konstrukci pojištění pro klienty, kteří z objektivních důvodů přestanou vykonávat činnost, a proto je třeba těmto klientům nabídnout pojištění za následujících podmínek:

Postup sjednání:

Pro sjednání pojištění se použije stejný rozsah pojištění jako v původní standardní pojistné smlouvě a jako Zvláštní ujednání se uvede následující text:

„Pojištění se vztahuje jen na případy, kdy příčina vzniku újmy nastala v období od (datum počátku pojištění podle první standardní pojistné smlouvy) do (datum odpovídající datu, kdy pojištěný přestal vykonávat činnost nebo datu konce pojištění).“

Skutečnost, že pojištěný přestal vykonávat činnost, je třeba v každém případě ověřit, např. doložením výmazu z obchodního rejstříku, dokladu o vyškrtnutí ze seznamu vedeného některou z profesních komor nebo dokladu o zániku oprávnění k podnikatelské činnosti.

Udržovací pojištění se sjednává na stejnou pojistnou částku (limit pojistného plnění) a se stejnou spoluúčastí jako ve standardní pojistné smlouvě předcházející „smlouvě udržovací“. Pokud by klient požadoval jinou pojistnou částku (limit pojistného plnění) nebo spoluúčast, je třeba nejprve upravit podklad pro výpočet pojistného, jako kdyby byla uzavírána standardní pojistná smlouva. Jinou pojistnou částku (limit pojistného plnění) lze ujednat jen směrem dolů, jinou spoluúčast jen směrem nahoru oproti stavu v pojistné smlouvě předcházející „smlouvě udržovací“.

Podkladem pro výpočet pojistného je pojistné stanovené v pojistné smlouvě předcházející „smlouvě udržovací“. Výše pojistného je přitom odstupňována podle doby, která uplynula od skončení platnosti smlouvy předcházející smlouvě udržovací.

Lze sjednat pouze se souhlasem ÚNP.

13. Pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pojištění se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby poskytující vykonávající činnosti, pro které jim byla udělena autorizace ve smyslu příslušného právního předpisu a jsou zapsané v seznamu vedeném Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Autorizovaná osoba je fyzická osoba, které byla udělena autorizace v příslušném oboru a opravňuje ji k výkonu vybraných činností ve výstavbě. Jedná se o **autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a autorizovaného technika**.

Autorizovaná osoba je povinna vykonávat svoji činnost osobně, případně ve spolupráci s jinými autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Svoji činnost vykonávají (a) jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři, jejichž činnost není živností, (b) jako podnikatelé s výjimkou osob uvedených v (a) nebo (c) jako zaměstnanci v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru. Svobodní architekti a svobodní inženýři vykonávají svoji činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost sami nebo společně.

Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Autorizace je udělována pro obory pozemní stavitelství, územní plánování, interiérová tvorba, zahrada a krajinářská tvorba.

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizace je udělována pro obory pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika.

Autorizace je oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.

V souladu s § 16 zákona 360/1992 Sb. je autorizovaná osoba povinna uzavřít před zahájením výkonu činnosti i smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti autorizované osoby, to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovní, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění nebo pevnou částkou v Kč podle počtu zaměstnanců včetně podílníků (autorizovaných osob) právnické osoby nebo sdružení. Podkladem pro výpočet je zvolený limit pojistného plnění.

14. Pojištění odpovědnosti z výkonu advokacie

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pojištění se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby poskytující právní služby v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pojištění odpovědnosti z výkonu advokacie se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s prováděním advokátní úschovy na základě smlouvy o správě majetku ve smyslu § 56a odst. 3 zákona o advokacii nebo na základě smlouvy o úschově ve smyslu § 2402 a násl. občanského zákoníku.

Advokát je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a poskytuje právní služby. Advokát vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení nebo ve veřejné obchodní společnosti.

Advokátní koncipient je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném komorou a vykonává u advokáta nebo u společnosti právní praxi.

Sdružení znamená, že advokáti vykonávají advokacii společně a nejde o výkon advokacie ve veřejné společnosti. Členové sdružení mohou být pouze advokáti a vykonávají advokacii pod společným jménem. Advokát, který je členem sdružení nemůže současně vykonávat advokacii samostatně nebo ve veřejné společnosti nebo jako člen jiného sdružení.

Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným založené podle obchodního zákoníku, pokud předmětem podnikání takovéto společnosti je pouze výkon advokacie a jejími společníky jsou pouze advokáti. Advokát, který vykonává advokacii ve společnosti, nemůže současně vykonávat advokacii samostatně, ve sdružení ani jako společník jiné společnosti.

Právními službami se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci.

V souladu s § 24, odst. 3 zákona 85/1996 Sb. **je advokát povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb**, vykonává-li advokát advokacii ve společnosti, vztahuje se tato povinnost na společnost.

Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti poskytování právních služeb (samostatný výkon nebo ve sdružení) stanovuje Komora stavovským předpisem.

Minimální limit pojistného plnění z pojištění veřejné společnosti musí činit nejméně 50 000 000 Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, minimálně však 50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezeným a 10 000 000 Kč u komanditní společnosti.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč v závislosti na zvoleném limitu pojistného plnění a je rozděleno do dvou skupin **(a)** advokát vykonávající advokacii samostatně a skupina **(b)** advokáti vykonávající společný výkon advokacie ve sdružení, komanditní společnosti, s r.o. nebo v.o.s.

15. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti auditora

Zákon. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Pojištění se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby **poskytující výkon činnosti auditora** v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsané v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé poskytováním daňového poradenství.

Auditorem je statutární auditor nebo auditorská společnost.

Auditorskou činností (auditorskými službami) je ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

Auditorskou společností je obchodní společnost, která provozuje auditorskou činnost prostřednictvím auditorů poskytujících auditorské služby jejím jménem a na její účet, a která je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky.

Statutárním auditorem je fyzická osoba, která vykonává auditorskou činnost svým jménem a na svůj účet nebo jako společník nebo zaměstnanec auditorské společnosti jejím jménem a na její účet nebo jako zaměstnanec auditora jeho jménem a na jeho účet a je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky.

V souladu s § 22 zákona 93/2009 Sb. je auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s prováděním auditorské činnosti tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění nebo pevnou částkou v Kč podle počtu zaměstnanců včetně podílníků (autorizovaných osob) právnické osoby nebo sdružení. Podkladem pro výpočet je zvolený limit pojistného plnění.

16. Pojištění odpovědnosti při výkonu daňového poradce

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a komoře daňových poradců České republiky.

Pojištění se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby poskytující daňové poradenství v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsané v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé poskytováním auditorské činnosti nebo výkonem činnosti účetnictví (lze sjednat pojistnou smlouvu pro všechny činnosti).

Daňovým poradcem je fyzická osoba (daňový poradce, hostující daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník), která poskytuje daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě a je zapsána v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České republiky.

Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu.

Daňovým poradenstvím je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

V souladu s § 6 odst. 10 písm. a) zákona 523/1992 Sb. je daňový poradce povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění nebo pevnou částkou v Kč podle počtu zaměstnanců. Podkladem pro výpočet je zvolený limit pojistného plnění.

17. Pojištění odpovědnosti při výkonu dražebníka

Zákon č. 26/2000 sb., o veřejných dražbách.

Pojištění se vztahuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která vykonává činnost dražebníka v souladu s příslušným právním předpisem. Pojištění se vztahuje i na licitátora, který koná jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě a dále na všechny zaměstnance pojištěného.

Dražebníkem je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnosti nebo družstvo, která splňuje podmínky stanovené zákonem a bylo jí uděleno oprávnění k provozování živnosti.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona 26/2000 Sb. musí mít dražebník před zahájením činnosti uzavřené pojištění své odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění.

18. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti insolvenčního správce

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Pojištění se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby (veřejná obchodní společnost) vykonávající činnost insolvenčního správce v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsané v seznamu správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Insolvenčním správcem je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána do seznamu insolventních správců. Insolvenční správce může vykonávat činnost správce samostatně nebo jako společník veřejné obchodní společnosti.

Činností insolvenčního správce je jednání správce směřující k uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku nebo kterému úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a dále výkon činnosti:

- a) předběžného insolvenčního správce;
- b) zástupce insolvenčního správce;
- c) odděleného insolvenčního správce;
- d) zvláštního insolvenčního správce.

V souladu s § 6 odst. 1 písm. f) 312/2006 Sb. musí insolvenční správce uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce.

V souladu § 8 odst. 1 písm. c) zákona 312/2006 Sb. musí veřejná obchodní společnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění.

19. Pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti notáře

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Pojištění se vztahuje na fyzické osoby pověřené notářským úřadem v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsané v seznamu notářů vedeném Notářskou komorou České republiky. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notáři, kteří jsou členy stejné notářské komory, a notáři, kteří mají stejné sídlo, se mohou sdružit jako společníci za účelem společného výkonu činnosti notáře nebo za společným účelem věci. Notáři společníci jsou povinni sdružení se za účelem společného výkonu činnosti notáře oznámit Komoře a notářské komoře, jejímiž jsou členy.

Notářský koncipient je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských koncipientů a je v pracovním poměru u notáře

Notářský kandidát je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských kandidátů a je v pracovním poměru u notáře.

Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem o notářích a jejich činnosti (např. sepisování listin, zastupování fyzické nebo právnické osoby při jednání se státními orgány) trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

Výkonem notářského úřadu je sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin za účelem jejich vydání dalším osobám.

V souladu § 9 odst. 1 písm. d) zákona 358/1992 Sb. musí notář uzavřít smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění

20. Pojištění odpovědnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině

Zákon č. 247/ 2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby poskytující službu péče o dítě v dětské skupině v souladu s příslušným právním předpisem a jsou zapsány do evidence poskytovatelů vedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených příslušným zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

V souladu s § 12 zákona č. 274/2014 Sb. je poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině povinen před započítáním služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění a počtu dětí v dětské skupině (max. 24 dětí v dětské skupině)

21. Pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby poskytující sociálních služby v souladu s příslušným právním předpisem a jsou registrované u registrujícího orgánu (krajský úřad, ministerstvo apod.). Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé:

- a) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených nebo nepovolených v klinické praxi;
- b) přenosem viru HIV
- c) zpronevěrou svěřených finančních částek;
- d) pohřešováním, poškozením nebo zničením věcí v majetku klientů poskytovatele sociálních služeb způsobenou jiným klientem poskytovatele sociálních služeb;
- e) výkonem zdravotní a jiné péče v době, kdy byl klient poskytovatele sociálních služeb v péči jiného zařízení než zařízení sociálních služeb.

Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených příslušným zákonem územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami.

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

V souladu s § 80 zákona 108/2006 Sb. je poskytovatel sociálních služeb povinen před započítáním jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění a počtem lůžek.

22. Pojištění odpovědnosti veterinárních lékařů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Zákon 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby poskytující veterinární péči ve smyslu příslušného právního předpisu a jsou zapsány v seznamu veterinárních lékařů vedeném Komorou veterinárních lékařů České republiky. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pokud byla újma způsobena uhynutím zvířete nebo jeho usmrcením nařízeným podle předpisů o veterinární péči v důsledku veterinárního zákroku nebo v přímé souvislosti s ním, pojištěný je povinen zajistit provedení pitvy státním nebo veterinárním ústavem, asanačním podnikem nebo obdobným specializovaným pracovištěm. Dále pojištěný zajistí vypracování znaleckého posudku o příčině úhynu nebo nařízeného usmrcení zvířete osobou odborně způsobilou, která zvíře před událostí neošetřovala. V případě, že bude prokázána odpovědnost pojištěného, pojistitel uhradí veškeré náklady spojené s provedením pitvy zvířete a vypracováním znaleckého posudku.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé při ověřování nových poznatků na živém zvířeti použitím metod dosud v praxi nezavedených nebo nepovolených ve veterinární praxi.

Veterinární péči se rozumí péče o zdraví zvířat a jeho ochrana, zejména předcházení vzniku a šíření nálezů a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a další činnosti vymezené veterinárním zákonem.

Veterinární lékař (soukromý) je fyzická osoba odborně způsobilá k výkonu odborné veterinární činnosti poskytující tuto činnost v souladu s příslušným právním předpisem.

Veterinární technik (soukromý) je fyzická osoba odborně způsobilá k výkonu odborné veterinární činnosti poskytující tuto činnost v souladu s příslušným právním předpisem.

V souladu s § 6 odst. 2 písm. d) 381/1991 Sb. má člen Komory (veterinární lékař, veterinární technik), pokud je podnikatelem, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném Komorou.

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojistného plnění a potem veterinárních lékařů/techniků a dalších pomocných pracovníků.

23. *Pojištění odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb*

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušného právního předpisu. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé:

- a) genetickými změnami organismu;
- b) činnostmi krevní banky nebo podobné instituce;
- c) lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického hodnocení léčiv;
- d) škodnou událostí, která nastala nebo vznikla mimo území ČR, s výjimkou újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení způsobenou při výkonu první pomoci v zahraničí;
- e) výkonem zdravotní péče, pro kterou pojištěný nemá kvalifikaci
- f) kosmetickým a plastickým chirurgickým zákrokem nebo jiným zákrokem či podáním léků, který neslouží k odstranění místního onemocnění nebo následků poranění a je prováděn z důvodů čistě estetických;
- g) přenosem viru HIV;
- h) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených nebo nepovolených v klinické praxi.

Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle příslušného zákona.

Zdravotními službami je poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého včetně převozu těla zemřelého, zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče a další činnosti.

V rámci tohoto sazebníku lze sjednat pojištění ambulantního zařízení (jedna ordinace) a **sdrúženého ambulantního zařízení** (dvě a více ordinací sdrúžených pod jednou právnickou osobou například poliklinika) a **lékárny** bez výroby léků/s výrobou léků. **Sdrúžená zařízení s lůžkovou péčí a ostatní zdravotnická zařízení nesplňující kritéria produktu** lze sjednat pouze prostřednictvím ÚPR.

V souladu s § 45 odst. 2 písm. n) 372/2011 Sb. má poskytovatel zdravotních služeb povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout.

Pojištné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojištného plnění a typu zdravotnického zařízení a počtu zaměstnanců.

24. Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru lze sjednat pro právnické nebo fyzické osoby poskytující zprostředkovatelskou činnost v souladu s příslušným právním předpisem.

Zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru se rozumí:

- a) samostatný zprostředkovatel,
- b) vázaný zástupce,
- c) zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.

Pozn. Pro činnost vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru není zákonem stanovena povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti (nejedná se o profesní odpovědnost ve smyslu příslušných pojistných podmínek). Pojištění odpovědnosti lze sjednat prostřednictvím produktů SME (SIMPLEX, KOMPLEX) nebo textovou pojistnou smlouvou (ÚPR).

Samostatný zprostředkovatel je zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, který je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou a zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě:

- a) smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr (poskytovatel spotřebitelského úvěru), nebo
- b) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v příslušném zákoně zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.

V souladu s § 21 zákona 257/2016 Sb. musí být samostatný zprostředkovatel po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojištného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, což činí **460 000 EUR** na každou pojistnou událost a celkem **750 000 EUR** na všechny pojistné události za **kalendářní rok**.

Spoluúčast lze sjednat ve výši 1% min. 5 000 Kč (samostatný zprostředkovatel).

Pojištné je stanoveno pevnou částkou v Kč podle výše zvoleného limitu pojištného plnění, počtu zaměstnanců a vázaných zástupců/zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru (maximálně 100 osob).

25. Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele pojištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Distribucí pojištění/zajištění je poskytování nebo zprostředkování pojištění/zajištění.

Zprostředkování pojištění je činnost pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího jménem a na účet pojistitele nebo zákazníka vykonávaná v souladu s příslušným právním předpisem (**Poskytování pojištění/zajištění** je činnost pojistitele/zajistitele vlastním jménem a na vlastní účet v souladu s příslušným právním předpisem).

Pojišťovací zprostředkovatel je ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění (nebo zajištění):

- a) samostatný zprostředkovatel,
- b) vázaný zástupce,
- c) doplňkový pojišťovací zprostředkovatel,
- d) zahraniční zprostředkovatel (pouze v rámci ÚPR).

Pozn. Pro činnost vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není zákonem stanovena povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti (nejedná se o profesní odpovědnost ve smyslu příslušných pojistných

podmínek). Pojištění odpovědnosti lze sjednat prostřednictvím produktů SME (SIMPLEX, KOMPLEX) nebo textovou pojistnou smlouvou (ÚPR).

Samostatný zprostředkovatel je ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění/zajištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného ČNB (§ 12):

- a) **pojišťovací agent** – uzavírá smlouvu v písemné formě s jednou nebo více pojišťovnami,
- b) **pojišťovací makléř** – uzavírá smlouvu s klientem (zákazníkem/pojištěným).

V souladu s § 13 musí být samostatný zprostředkovatel po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi (poškozenému) újmu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených příslušným právním předpisem:

- a) s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 250 000 EUR (**EOPA navýšený limit pojistného plnění 1 300 380 EUR**) na jednu pojistnou událost a nejméně 1 850 000 EUR (**EOPA navýšený limit pojistného plnění 1 924 560 EUR**) pro všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období (12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích),
- b) spoluúčast nesmí být vyšší **5 000 Kč** nebo **1 % z pojistného plnění**.

Pozn. Pojištění odpovědnosti samostatného zprostředkovatele bude sjednáváno na EOPA navýšené limity pojistného plnění.

Pokud samostatný zprostředkovatel jedná na základě písemné smlouvy pro jednu nebo více pojišťoven/zajišťoven a současně se každá z nich písemně zavázala převzít povinnost nahradit újmu způsobenou jeho činností, nebo se jedna z nich zavázala převzít povinnost nahradit újmu za veškerá jeho jednání, tak nemusí být samostatný zprostředkovatel pojištěn vlastní pojistnou smlouvou. Pojištění uzavírají příslušné pojišťovny nebo pojišťovna, a to minimálně v rozsahu požadovaném příslušným právním předpisem (písm. a) až f) uvedeného odstavce).

Pozn. S účinností zákona o distribuci pojištění dnem 1. 12. 2018 platí následující:

- a) **pojišťovací agent, pojišťovací makléř, vázaný pojišťovací zprostředkovatel, výhradní pojišťovací agent, podřízený pojišťovací zprostředkovatel** musí požádat ČNB ve lhůtě stanovené příslušným právním předpisem o registraci ve smyslu příslušného právního předpisu (samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce) a případně si uzavřít pojištění odpovědnosti dle zákona o distribuci pojištění;
- b) **činnost samostatného likvidátora pojistných událostí přestane s účinností zákona o distribuci pojištění (1. 12. 2018) podléhat povolení ČNB, ale stane se živností vázanou. Samostatný likvidátor pojistných událostí musí do 3 měsíců od účinnosti uvedeného zákona ohlásit živnost příslušnému živnostenskému úřadu, jinak nebude moci tuto činnost provozovat. Pojištění bude řešeno v rámci standardních produktů SME nebo prostřednictvím ÚPR.**

Pojistné je stanoveno pevnou částkou v Kč x koeficient za počet zaměstnanců a vázaných zástupců/doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů (maximálně 100 osob).